

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம்

2023-ம் ஆண்டு, ஜனவரி திங்கள், 17-ம் நாள்

முன்னிலை

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. எஸ். ரவிந்திரா பாட்டா

மற்றும்

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. பமிதிகண்டம் ஸ்ரீ நரசிம்மா

உரிமையியல் மேல்முறையீடு எண். 972/2013

ஜாபிர் மற்றும் பலர்

...மேல்முறையீட்டாளர்கள்

-எதிர்-

உத்தராகண்ட் மாநில அரசு

....எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்

தண்டனைச் சட்டம், 1860 – பிரிவுகள் 302, 364, 201 - பாதிக்கப்பட்ட 'எச்', சுமார் 7

வயதுடையவர், 8.10.1999 அன்று காணாமல் போனார் என்பது அரசு தர்ப்பு வழக்கு -

10.10.1999 அன்று, கிராமத்தில் உள்ள 'ஓய்' என்ற கரும்பு வயலில் அவரது சடலம்

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது - பாதிக்கப்பட்டவரின் தந்தை (அரசு தர்ப்பு சாட்சி-1) கடந்த

19.11.1999 அன்று குற்றவியல் விசாரணைமுறைச் சட்டம் பிரிவு 156(3) -ன் கீழ் விண்ணப்பத்தை தாக்கல் செய்தார் - 21.11.1999 அன்று முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது - முதல் தகவல் அறிக்கையில், தகவலறிந்தவர், அரசு தரப்பு சாட்சி-3 மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சி-2 ஆகியோரால் 08.10.1999 அன்று 3-ம் எதிரி இறந்த சிறுவன் 'எச்' ஐ தனது வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்வதைக் கண்டதாகக் கூறினார்கள் என்று உறைத்தார் - அரசு தரப்பு சாட்சி-4 அவரிடம் 09.10.1999 அன்று காலை 6 மணியளவில், "ஓய்" என்ற கரும்பு வயலுக்கு அருகிலுள்ள சாலையில் 1-ம் எதிரி மற்றும் 2-ம் எதிரி உடன் 'எச்' நிற்பதைக் கண்டதாகக் கூறினார் - விசாரணையில், அரசு தரப்பானது 12 சாட்சிகளின் சாட்சியத்தை நம்பியது - விசாரணை நீதிமன்றம் மேல்முறையீட்டாளர்களை இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 302-ன் படி அவர்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை மற்றும் இத.ச. பிரிவு 364 இன் கீழ் 7 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை மற்றும் இத.ச. பிரிவு 201-ன் கீழ் 5 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது - விசாரணை நீதிமன்றத்தின் முடிவுகளை உயர் நீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்தியது - மேல்முறையீட்டில், தீர்வானது :- இறந்தவரை 3-ம் எதிரி மற்றும் முதல், இரண்டு குற்றவாளிகளுடன் முறையே 08.10.1999 மற்றும் 09.10.1999 அன்று பார்த்த இரண்டு சாட்சிகளின் சாட்சியங்களில் (அரசு தரப்பு சாட்சிகள் 2, 3 மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சிகள் 4, 5) கடுமையான குறைபாடுகள்

இருந்ததால் அரசு தரப்பு தனது வழக்கை நிரூபிக்க முடியவில்லை - பிரேத விசாரணை நடவடிக்கைகளின் போது எதையும் குறிப்பிடாத அரசு தரப்பு சாட்சி-1 இன் நடத்தை, 08.10.1999 அன்று 3-ம் எதிரி நிறுவனத்தில் சிறுவனைப் பார்த்ததாகவும், பின்னர் 09.10.1999 அதிகாலையில் அரசு தரப்பு சாட்சி-2, அரசு தரப்பு சாட்சி-3 மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சி-4 ஆகியோரால் பார்த்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்ட போதிலும், அரசு தரப்பு கதையை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துகிறது - தற்போதைய வழக்கில், "கடைசியாகப் பார்த்தது" கோட்பாட்டை பார்ப்போம்; வேறு எந்த சூழ்நிலையும் சான்றும் இல்லை - பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையின் அடிப்படையில், இறந்தவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் நிறுவனத்தில் காணப்பட்டதற்கும், அவரது மரணத்திற்கான சாத்தியமான நேரத்திற்கும் இடையிலான கால இடைவெளி குறுகியது அல்ல - எனவே, குற்றம் சாட்டப்பட்ட-மேல்முறையீட்டாளர்களை தண்டிக்க "கடைசியாகப் பார்த்த" சூழ்நிலையை மட்டுமே நம்புவது நியாயமற்றது.

மேல்முறையீடுகளை அனுமதித்து, நீதிமன்றம் தீர்மானித்தது யாதெனில் :-

தீர்வு: 1- அரசு தரப்பு சாட்சி-4 மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சி-5 ஆகிய இரண்டு சாட்சிகளின் சாட்சியங்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே தண்டனை வழங்கப்படுகிறது. அரசு தரப்பு சாட்சி-5, அரசு தரப்பு சாட்சி-1ன் உறவினர் ஆவார் மற்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் நிறுவனத்தில் 7 வயது சிறுவன் அழுவதைப் பார்த்து, அவரது வீட்டை விட்டு வந்து, தரப்பினர்களுக்கு இடையிலான முந்தைய பகைமையை அறிந்திருந்தாலும், அவர் தலையிடாதது இயற்கைக்கு மாறானது. விசாரணை தொடங்கி இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக அரசு தரப்பு சாட்சி-5 இன் காவல்துறை அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது, மேலும் குற்றவியல் விசாரணைமுறைச் சட்டத்தின் பிரிவு 156 (3) இன் கீழ் உள்ள விண்ணப்பத்தில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவருடன் சிறுவனை அவர் பார்த்ததாக அரசு தரப்பு சாட்சி-1க்குத் தெரிவித்ததாக சாட்சியின் அறிக்கை இருந்தபோதிலும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவருடன் சிறுவனை அவர் பார்த்ததாகக் குறிப்பிடவில்லை. [பத்தி 18] [977-எஃப்-ஜி; 978-பி]

2. முதல் இரண்டு மேல்முறையீட்டாளர்களுடன் இறந்தவரைப் பார்த்ததாக அரசு தரப்பு சாட்சி-4 இன் சாட்சியம் நம்பமுடியாதது, ஏனெனில் அவர் அக்பர்பூரில் வசிப்பவர் என்பதால், காலை 6 மணிக்கு இயற்கையின் அழைப்புக்காக மற்றொரு

கிராமத்திற்குச் சென்றார், ஏனெனில் "ஓய்" இன் வயல் நாராயணப்பூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது, உடனடியாக வீடு திரும்பியது, பின்னர், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் நிற்கிறார்கள் என்று அவருக்கு எப்படித் தெரியும் என்பதற்கு எந்த விளக்கமும் இல்லை. இது தவிர, 8-10 அடி தூரத்தில் வசிக்கும் அரசு தரப்பு சாட்சி-1 இன் நெருங்கிய பக்கத்து வீட்டுக்காரர் 8.10.1999 அன்று சிறுவன் காணாமல் போனதை அறிந்திருக்க மாட்டார் என்பது இயற்கைக்கு மாறானது மற்றும் சாத்தியமற்றது. [பத்தி 19][978-இ-ஜி]

3. அரசு தரப்பு சாட்சி-1, அரசு தரப்பு சாட்சி-2 மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சி-3 ஆகியோரால் 3-ம் எதிரி பாதிக்கப்பட்ட 'எச்' ஐ தனது கையில் வைத்திருப்பதைக் கண்டதாகக் கூறப்பட்ட போதிலும், பிரேத விசாரணை நடவடிக்கைகளில் 3-ம் எதிரியின் ஈடுபாட்டை ஏன் குறிப்பிடவில்லை என்பதற்கு எந்த விளக்கமும் இல்லை. பிரேத விசாரணைக்காக சாட்சியாக இருக்கும் அரசு தரப்பு சாட்சி-7, பிரேத விசாரணையின் போது அரசு தரப்பு சாட்சி-1 முதல் அரசு தரப்பு சாட்சி-5 வரை இருப்பதைப் பற்றி சாட்சியமளிப்பது, அரசு தரப்பு சாட்சி-2 இன் வாக்குமூலத்தை சந்தேகிக்கிறது மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சி-5 இன் சாட்சியத்தை

பலவீனப்படுத்துகிறது, அவர் 09-10-1999 அன்று கிராமத்தை விட்டு வெளியேறி 12-10-1999 அன்று மட்டுமே திரும்பி வந்ததாகக் கூறுகிறார். [பத்தி 20][979-இ.ஜி]

4. சூழ்நிலை சாட்சிய வழக்குகளில், தண்டனையைத் தக்கவைக்க, ஷரத் பேரடிச்சந்த் சார்தா எதிர் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பஞ்ச்ஷீல் கொள்கைகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். இருப்பினும், தற்போதைய வழக்கில், அரசு தரப்பு நியாயமான சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்டு வழக்கை நிரூபிக்க முடியவில்லை. இறந்தவரை 3-ம் எதிரி மற்றும் முதல் இரண்டு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை (1-ம் எதிரி மற்றும் 2-ம் எதிரி) முறையே 08.10.1999 மற்றும் 09.10.1999 இல் பார்த்த இரண்டு சாட்சிகளின் சாட்சியங்களில் (அரசு தரப்பு சாட்சிகள் -2, 3 மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சிகள் -4, 5) கடுமையான குறைபாடுகள் உள்ளன. இடம் மற்றும் நேரத்தில் அவர்கள் இருப்பது மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சி-1 இன் அறிவு தொடர்பாக அவர்களின் சாட்சியங்களில் குறைபாடுகள் உள்ளன. அரசு தரப்பு சாட்சி-1 இன் நடத்தை, பிரேத விசாரணை நடவடிக்கைகளின் போது எதையும் குறிப்பிடாதது, இருந்தபோதிலும், 08.10.1999 அன்று 3-ம் எதிரி நிறுவனத்தில் சிறுவனைப் பார்த்ததாகவும், பின்னர், 09.10.1999 அதிகாலையில், அரசு தரப்பு சாட்சிகள் -2, 3 மற்றும் 4 ஆகியோரால், வழக்கு விசாரணையை குறைமதிப்பிற்கு

உட்படுத்துவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் முந்தைய பகை அல்லது வெறுப்பை அறிந்திருந்தாலும், குழந்தையின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததில் அரசு தரப்பு சாட்சி-4 மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சி-5 இன் நடத்தை இயற்கைக்கு மாறானது. [பத்தி 21-22][980-சி: 987 சி-எஃப்]

சரத் பேர்டிச்சந்த் சார்தா எதிர் மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு (1985) 1 எஸ்.சி.ஆர் 88 - சார்ந்துள்ளது.

6. "கடைசியாகப் பார்த்த" கோட்பாடு வரையறுக்கப்பட்ட பயன்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது, இதில் இறந்தவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருடன் கடைசியாகக் காணப்பட்ட நேரத்திற்கும் கொலை செய்யப்பட்ட நேரத்திற்கும் இடையிலான கால இடைவெளி குறுகியது; மேலும், நீதிமன்றம் அந்த அடிப்படையில் மட்டுமே குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை தண்டிக்கக்கூடாது. தற்போதைய வழக்கில், "கடைசியாகப் பார்த்தது" கோட்பாட்டைத் தவிர, வேறு எந்த சூழ்நிலையும் ஆதாரமும் இல்லை. இறந்தவர் 09-10-1999 அன்று குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் நிறுவனத்தில் காணப்பட்டதற்கும், பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையின் அடிப்படையில் அவரது

மரணத்தின் சாத்தியமான நேரத்திற்கும் இடையிலான நேர இடைவெளி குறுகியது அல்ல. இந்த உண்மையையும், சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களில் உள்ள கடுமையான முரண்பாடுகளையும், சம்பவம் நடந்து கிட்டத்தட்ட 6 வாரங்களுக்குப் பிறகு முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது என்ற உண்மையையும் கருத்தில் கொண்டு, குற்றம் சாட்டப்பட்ட-மேல்முறையிட்டாளர்களை தண்டிக்க "கடைசியாகப் பார்த்த" சூழ்நிலையை மட்டுமே நம்பியிருப்பது நியாயமானதல்ல. [பத்தி 23,25][981-எச்; 982-ஏ; 984-டி-இ]

ஜஸ்வந்த் கிர் எதிர் பஞ்சாப் மாநில அரசு (2005) 12 எஸ்.சி.சி 438; ராம்பிரகஷ் @ஜலீம் எதிர் சத்தீஸ்கர் மாநில அரசு [2016] 2 எஸ்.சி.ஆர் 599; நிஜாம் மற்றும் பலர் எதிர் ராஜஸ்தான் மாநில அரசு (2015) 10 எஸ்.சி.ஆர் 786 - ஆகிய வழக்குகள் மூலம் சார்ந்திருந்தது.

ஹனுமந்த் எதிர் மத்தியப் பிரதேச மாநில அரசு [1952] 1 எஸ்.சி.ஆர் 1091; தன்விபென் பங்கஜ் குமார் திவேதியா எதிர் குஜராத் மாநில அரசு (1997) 7 எஸ்.சி.சி 1- ஆகிய வழக்குகள் மூலம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பார்வையிடப்பட்ட தீர் முடிவுகள்

(1952) 1 எஸ்.சி.ஆர் 1091	குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது	பத்தி 12, 21
(1985) 1 எஸ்.சி.ஆர் 88	சார்ந்துள்ளது	பத்தி 12, 21
(2005) 12 எஸ்.சி.சி 438	சார்ந்துள்ளது	பத்தி 23
(2016) 2 எஸ்.சி.ஆர் 599	சார்ந்துள்ளது	பத்தி 24
(2015) 10 எஸ்.சி.ஆர் 786	சார்ந்துள்ளது	பத்தி 24

குற்றவியல் மேல்முறையீட்டு ஆள்வரை :- குற்றவியல் மேல்முறையீடு எண்.

972/2013.

நைனிடாலில் உள்ள உத்தரகண்ட் உயர்நீதிமன்றத்தின்குற்றவியல் மேல்முறையீடு எண். 358/2004-இல் 05.10.2012 தேதியிட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவிலிருந்து மேல்முறையீடு எழுகிறது.

ஜே. சி. குப்தா, மூத்த வழக்கறிஞர், விக்ராந்த் சிங் பைஸ், யோகேஷ் திவாரி, மேல்முறையீட்டாளர்களின் வழக்கறிஞர்கள்.

விகாஸ் நேகி, சுதர்சன் சிங் ராவத், சன்னி சச்சின் ராவத், எதிர்மேல்முறையிட்டாளர்களின் வழக்கறிஞர்கள்.

இந்த நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புரையை மாண்புமிகு நீதியரசர் எஸ். ரவீந்திர பட் வழங்கினார்.

1. மேல்முறையிட்டாளர்களுக்கு இந்திய தண்டனைச் சட்டம், 1860 (இனிமேல் "இ.த.ச") பிரிவு 302 இன் கீழ் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டு ஆயுள் தண்டனையும், இ.த.ச பிரிவு 364 இன் கீழ் 7 ஆண்டுகளும், இ.த.ச பிரிவு 201 இன் கீழ் 5 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டனர். அவர்களின் தண்டனை மற்றும் தீர்ப்பை உத்தரகண்ட் உயர் நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது(குற்றவியல் வழக்கு எண். 358/2004 இல் 05.10.2012 தேதியிட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவு மூலம் எழுகிறது).

2. சுமார் 7 வயதுடைய ஹசீன், அக்பர்பூர் கிராமத்தில் வசிக்கும் பிஸாரத் (அரசு தரப்பு சாட்சி-1) என்பவரின் மகன் ஆவார். அவர் 08.10.1999 அன்று காணாமல் போனார். 10.10.1999 அன்று, சுமார் 16:30 மணியளவில், ஹசீனின் கிராமமான

அக்பர்பூரில் இருந்து சற்று தொலைவில் உள்ள நாராயண்பூர் கிராமத்தில் உள்ள யாகுப்பின் கரும்பு வயலில் ஹசீனின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது. தகவல் மங்கனூர் காவல் நிலையத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது. விசாரணை நடவடிக்கைகள் ஏ.எஸ்.ஐ தல்சந்த், அ.சா.6 தலைமையில் நடைபெற்றது. பிரேத பரிசோதனை 11.10.1999 அன்று டாக்டர் ஏ.கே. ஜெயின் (அ.சா. 9) ஆல் நடத்தப்பட்டது. அவரது அறிக்கையின்படி, பிரேத பரிசோதனைக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு மரணம் ஏற்பட்டது.

3. அரசு தரப்பு சாட்சி-1, பிஸாரத் 19.11.1999 அன்று குற்றவியல் விசாரணைமுறைச் சட்டம் பிரிவு 156 (3) இன் கீழ் ஒரு விண்ணப்பத்தை தாக்கல் செய்தார். சம்பந்தப்பட்ட நீதித்துறை நடுவரின் உத்தரவின் அடிப்படையில், முதல் தகவல் அறிக்கை (எ.பி. ஐ. ஆர்) 21.11.1999 அன்று பதிவு செய்யப்பட்டது. முதல் தகவல் அறிக்கையில், தகவல் அளித்தவர் தனது மகன் ஹசீன் 08.10.1999 அன்று பிற்பகல் 3 மணி முதல் காணாமல் போனதாகவும், தேடல் இருந்தபோதிலும் அவரைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டினார். இறந்த ஹசீனின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட நாளில் அவர் 10.10.1999 அன்று பி.எஸ். மங்கனூருக்குச் சென்றார். பிரேத பரிசோதனை குறித்து அவர் 11.10.1999 அன்று

விவரித்தார். அரசு தரப்பு சாட்சி-1 அவர் விசாரணைகளை மேற்கொள்வதில் அவசரமாக இருப்பதாகக் கூறினார். சயீத் அகமது (அரசு தரப்பு சாட்சி-3) மற்றும் முராத் அலி (அரசு தரப்பு சாட்சி-2) ஆகியோர் 3-ம் எதிரி ஹுஸன் ஜஹான் இறந்த சிறுவன் ஹசீனை தனது வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்வதை 08.10.1999 அன்று பிற்பகல் 3.30 மணியளவில் பார்த்ததாக அவரிடம் தெரிவித்தனர். சுலேமான் (அரசு தரப்பு சாட்சி 4) அவரிடம் 09.10.1999 அன்று காலை 6 மணியளவில் யாக்கூபின் கரும்பு வயல் அருகே உள்ள சாலையில் ஹசீன் 1-ம் எதிரி ஜபீர் மற்றும் 2-ம் எதிரி ஜாகிர் ஆகியோருடன் நிற்பதைக் கண்டதாகக் கூறினார். அவர் (அரசு தரப்பு சாட்சி-1) 12.10.1999 அன்று காலை உடனடியாக பி.எஸ். மங்களாருக்குச் சென்று அறிக்கை அளித்தார், ஆனால் அவரது அறிக்கை பதிவு செய்யப்படவில்லை. பின்னர் அவர் அதே நாளில் எஸ்.பி. ஹரித்வாரை சந்தித்தார், ஆனால் போலீசார் அவரை அல்லது அவரது சாட்சிகளை விசாரிக்கவில்லை அல்லது குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இந்த குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில், போலீசார் இந்த சம்பவத்தை விசாரித்து, அந்த நடவடிக்கைகளின் போது, குற்றம் சாட்டப்பட்ட-மேல்முறையிட்டாளர்களை கைது செய்தனர்.

4. விசாரணைகள் முடிந்த பிறகு, காவல்துறையினர் தங்கள் இறுதி அறிக்கையில், மேல்முறையிட்டாளர்கள் குற்றங்களில் குற்றவாளிகள் என்று

குற்றம் சாட்டினர். அவர்கள் மீது நீதிமன்றத்தால் குற்றச்சாட்டுகள் வகுக்கப்பட்டன. அரசுத் தரப்பு, தனது குற்றச்சாட்டுகளை உறுதிப்படுத்த, 12 சாட்சிகளின் சாட்சியத்தை நம்பியது. எதிரி தரப்பில் எந்த சாட்சியையும் விசாரிக்கவில்லை. அதன் முன் வைக்கப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில், விசாரணை நீதிமன்றம் மேல்முறையீட்டாளர்களை குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளித்தது, பின்னர் அவர்கள் உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தனர். எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்புரை விசாரணை நீதிமன்றத்தின் கண்டுபிடிப்புகளை உறுதிப்படுத்தியது.

மேல்முறையீட்டாளர்களின் வாதங்கள்:

5. மேல்முறையீட்டாளர்கள் சார்பாக, இந்த வழக்கில் விதிக்கப்பட்ட தண்டனை மற்றும் தீர்ப்பு நிலைக்க முடியாதது என்று வாதிடப்படுகிறது. இறந்த சிறுவன் காணாமல் போய் கிட்டத்தட்ட ஐந்து வாரங்களுக்குப் பிறகும், அவரது உடல் 10.10.1999 அன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகும் முதல் தகவல் அறிக்கை ஏன் பதிவு செய்யப்பட்டது என்பதற்கு எந்த காரணமும் கொடுக்கப்படவில்லை என்று வாதிடப்பட்டது. புகார் அளித்தவர், 12.10.1999 அன்று, சாட்சிகளால் 8.10.1999 அன்று, மூன்றாவது மேல்முறையீட்டாளர், 3-ம் எதிரி ஹுஸன் ஜஹான் குழந்தையை தனது வீட்டிற்குள் அழைத்துச் செல்வதைக் கண்டதாகவும், 9.10.1999 அன்று

காலை 6 மணிக்கு குழந்தை குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஜபீர் மற்றும் ஜாகிர் ஆகியோருடன் காணப்பட்டதாகவும் கூறினார். குற்றவியல் விசாரணைமுறைச் சட்டம் பிரிவு 156(3) இன் கீழ் கடந்த 19.11.1999 அன்று விண்ணப்பம் செய்யப்பட்டது, அதாவது, ஒரு மாதத்திற்கு பின்னர் கொடுக்கப்பட்டது. இதற்கிடையில் எந்த அதிகாரிக்கும் எந்த விண்ணப்பமும் அனுப்பப்படவில்லை. ஒரு மாதத்திற்கு மேல் தாமதத்திற்கு எந்த விளக்கமும் இல்லை.

6. பல்வேறு சாட்சிகளின் சாட்சியங்களில், குறிப்பாக அரசு தரப்பு சாட்சி-1 (இறந்தவரின் தந்தை) மற்றும் மற்றவர்கள், குறிப்பாக அரசு தரப்பு சாட்சி-4 மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சி-5 ஆகியோரின் சாட்சியங்களில் முரண்பாடு இருப்பதாக வலியுறுத்தப்பட்டது. அவர் சமகால சந்தேகங்களை வெளிப்படுத்திய அரசு தரப்பு சாட்சி-1 இன் பதிப்பை காவல்துறையினர் சாட்சிகள் ஆதரிக்கவில்லை என்று வழக்கறிஞர் குறிப்பாக எடுத்துரைத்தார். மேலும், சாட்சிகளின் சாட்சியங்கள், குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் பங்கு 10.10.1999 அன்று அரசு தரப்பு சாட்சி-1 மற்றும் பிறருக்குத் தெரியாது, ஆனால் இது பிரேத விசாரணை அறிக்கையில் பிரதிபலிக்கவில்லை என்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

7. அரசு தரப்பு சாட்சிகள் நம்பகத்தன்மையற்றவர்கள் என்று கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் சமர்ப்பித்தார், இறந்த தந்தையின் குடும்பத்தினருடனான விரோதத்தின் காரணமாக, சம்பவத்திற்குப் பிறகு அவர்கள் பெயரிடப்பட்டனர் என்பதே மேல்முறையீட்டாளர்களின் நிலையான வழக்கு என்று கூறப்பட்டது. முதல் விசாரணை அதிகாரியின் (அரசு தரப்பு சாட்சி-8) இன் சாட்சியத்தில், அரசு தரப்பு சாட்சி-2, 3-ம் எதிரியின் பங்கு மற்றும் ஈடுபாடு பற்றி குறிப்பிடவில்லை என்றும், அவர் இறந்தவருடன் அக்டோபர் 8, 1999 அன்று இருந்தார் என்றும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. மேலும், அந்த சாட்சி (அரசு தரப்பு சாட்சி-8) கிராமவாசிகள் ஆரம்பத்தில் சலீம் மற்றும் மன்கூரை சந்தேகித்ததாகவும், தற்போதைய குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை அல்ல என்றும் சாட்சியமளித்தார்.

8. அரசு தரப்பு சான்றாவணம் - 4 மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சி-5 முற்றிலும் நம்பத்தகாத சாட்சிகள் என்று கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் எடுத்துரைத்தார். உண்மையில், அரசு தரப்பு சாட்சி-4 இன் காவல்துறையினர் அறிக்கை 1999 டிசம்பரில் நடந்த சம்பவத்திற்குப் பிறகு பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த சாட்சி, உண்மையில் அரசு தரப்பு சாட்சி 5 ஐப் போலவே, முதல் இரண்டு மேல்முறையீட்டாளர்களை (1-ம் எதிரி மற்றும் 2-ம் எதிரி) எப்படியாவது சிக்க வைக்க

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, ஏனெனில் அவர்களின் ஈடுபாடு அல்லது இருப்பு குறித்து வழக்குத் தொடர ஆதரவளித்த வேறு எந்த சாட்சியும் இல்லை. இறந்தவர்களுடன் அவர்களை இணைப்பதே அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான யோசனையாக இருந்தது. அரசு தரப்பு சாட்சி-4 இன் சாட்சியம் நம்பத்தகாதது என்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டது, ஏனெனில் அவர் இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு தனது காவல்துறையினர் அறிக்கையை பதிவு செய்தார், மேலும் அவர் ஒப்புக்கொண்டபடி, இறந்தவரை முதல் இரண்டு மேல்முறையீட்டாளர்களின் நிறுவனத்தில் பார்த்திருந்தாலும், இது குறித்து அரசு தரப்பு சாட்சி-1 க்கு 12.10.1999 அன்று தகவல் அளித்தார். அதேபோல், அரசு தரப்பு சாட்சி-5 12.10.1999 அன்று முதல் இரண்டு மேல்முறையீட்டாளர்களுடன் சிறுவனை பார்த்ததாக அரசு தரப்பு சாட்சி-1 க்கு தெரிவித்து (09.10.1999) சாட்சியம் அளித்தார். அவர் ஏன் இவ்வளவு தாமதமாக விசாரிக்கப்பட்டார் என்பதற்கு அரசு தரப்பு எந்த விளக்கத்தையும் வழங்கவில்லை. மேலும், இறந்தவரின் தந்தை, அரசு தரப்பு சாட்சி-1, தனது எழுத்துப்பூர்வ புகாரில் அரசு தரப்பு சாட்சி-5 ஆல் முதல் இரண்டு மேல்முறையீட்டாளர்களின் ஈடுபாடு குறித்து கூறப்பட்டதாக குறிப்பிடவில்லை.

9. "கடைசியாகப் பார்த்த" கோட்பாடு, அதன் முகத்தில், அரசு தரப்பு சாட்சி 7 மன்சாப் நீதிமன்றத்தில் கூறியதைப் போலவே ஒரு சிந்தனை மற்றும் கற்பனையானது என்று வாதிடப்படுகிறது, இறந்த குழந்தையுடன் நெருக்கமாக தொடர்புடைய அரசு தரப்பு சாட்சி 2 முராத் அலி, சயீத் அகமது அரசு தரப்பு சாட்சி 3, மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சி 4 சுலேமான் ஆகியோர் 10.10.1999 அன்று நடைபெற்ற விசாரணை நடவடிக்கைகளின் போது உடனிருந்தனர், இருப்பினும் அவர்கள் தங்களுக்கு நன்கு தெரிந்த காரணங்களுக்காக 2 நாட்கள் அமைதியாக இருந்தனர், முதல் முறையாக 12.10.1999 அன்று மட்டுமே பிஸாரத் அரசு தரப்பு சாட்சி 1 க்கு தகவல் அளித்தனர். ஆயினும்கூட, அந்த சாட்சி அரசு தரப்பு சாட்சி-1 தனது எழுதப்பட்ட பதிப்பில் இந்த உண்மைகளை குறிப்பிடவில்லை.

10. அனைத்து அரசு தரப்பு சாட்சிகளும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று வாதிடப்பட்டது, ஏனெனில் புகார்தாரர் பிஸாரத் அரசு தரப்பு சாட்சி 1 முராத் அலி அரசு தரப்பு சாட்சி 2 இன் மருமகன்; சயீத் அகமது (அரசு தரப்பு சாட்சி-3) ஷெரீப்பின் மகன், அரசு தரப்பு சாட்சி-1 இன் உறவினர், மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சி 4 சுலேமான் மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சி 5 முன்ஃபைத் ஆகியோரும் அரசு தரப்பு சாட்சி-1 இன் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு எதிராக ஒரு

தவறான கதையை உருவாக்க சாட்சிகளுக்கு காரணம் இருப்பதாக வலியுறுத்தப்பட்டது, ஏனெனில் 1996 ஆம் ஆண்டில், மேல்முறையீட்டாளர்களின் தந்தை முன்ஃபைத் முராத் அலி (அரசு தரப்பு சாட்சி-2) புர்கான் மற்றும் ஷம்ஷாத் மீது இ.த.ச பிரிவு 307, 452, 504, 506 இன் கீழ் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்து அவர்கள் மீது வழக்குத் தொடரப்பட்டது. மேல்முறையீட்டாளர்களை பொய்யாக இணைப்பதற்கான அவர்களின் நோக்கத்தை இது தெளிவாக நிறுவியது.

11. மன்சாப் (அரசு தரப்பு சாட்சி-7) வாக்குமூலத்தின்படி (பிரேத விசாரணை அறிக்கையை நிறுவிய சாட்சியாக இருந்தவர்) முன்ஃபைத், சயீத் மற்றும் முராத் அலி ஆகியோரும் விசாரணை நேரத்தில் இருந்ததாக வழக்கறிஞர் எடுத்துரைத்தார். குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களுடன் இறந்தவரை அவர்கள் பார்த்திருந்தால், தங்கள் உறவினர்களின் இறந்த உடலைப் பார்த்த பிறகும் அவர்கள் அதை வெளியிட மாட்டார்கள் என்பது கற்பனை செய்ய முடியாதது. இந்த முரண்பாடு அவர்களின் நம்பகத்தன்மையின் வேருக்குச் சென்று, அரசுத் தரப்பு கூற்றை பொய்யாக்கியது.

12. கற்றறிந்த வழக்கறிஞர், ஹனுமந்த் எதிர் மத்தியப் பிரதேச மாநில

அரசு(1952 (1) எஸ்.சி.ஆர் 1091), ஷரத் பேர்டி சந்த் சார்தா எதிர் மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு(1985 (1) எஸ்.சி.ஆர் 88), மற்றும் தன்விபென் பங்கஜ் குமார் திவேதியா எதிர் குஜராத் மாநில அரசு(1997 (7) எஸ்.சி.சி 156) ஆகியவை சூழ்நிலை ஆதார அடிப்படையிலான வழக்குகளில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் நம்பகமான மற்றும் உறுதியான ஆதாரங்களால் தெளிவாக நிறுவப்பட வேண்டும் என்றும், நிரூபிக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் குற்றத்தின் தவிர்க்கமுடியாத முடிவை பாதுகாப்பாக வரையக்கூடிய நிகழ்வுகளின் சங்கிலியை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் வாதிடுகின்றன; வேறு எந்த கருதுகோளும் சாத்தியமில்லை. ஒரு வழக்கில் சூழ்நிலை ஆதாரங்களைப் பொறுத்து, அனுமானம் அல்லது சந்தேகம் சட்ட ஆதாரத்தின் இடத்தைப் பிடிக்கக்கூடும் என்ற ஆபத்து இருப்பதாக இந்த நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளதாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. நிகழ்வுகளின் சங்கிலியில் உள்ள பல்வேறு சூழ்நிலைகள் தெளிவாக நிறுவப்பட்டுள்ளன என்பதை நீதிமன்றம் திருப்திப்படுத்த வேண்டும், மேலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் குற்றமற்றவர் என்பதற்கான நியாயமான சாத்தியத்தை நிராகரிக்கும் வகையில் இதுபோன்ற ஒரு முழுமையான தொடர் நிகழ்வுகள் இருக்க வேண்டும். முக்கியமான இணைப்பு செல்லும்போது, சூழ்நிலைகளின் சங்கிலி துண்டிக்கப்படுகிறது என்றும், மற்ற சூழ்நிலைகள் எந்த வகையிலும், அனைத்து

நியாயமான சந்தேகங்களுக்கும் அப்பால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் குற்றத்தை நிறுவ முடியாது என்றும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த நீதிமன்றம் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்றும், சில நேரங்களில் சந்தேகத்தை சட்ட ஆதாரமாக மாற்ற அனுமதிக்கும் அபாயத்தைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் வழக்கறிஞர் கூறினார், அறியாமலேயே இது தார்மீக உறுதிக்கும் சட்ட ஆதாரத்திற்கும் இடையிலான ஒரு குறுகிய படியாக இருக்கலாம். "உண்மையாக இருக்கலாம்" மற்றும் "உண்மையாக இருக்க வேண்டும்" ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஒரு நீண்ட மன தூரம் இருப்பதாக இந்த நீதிமன்றத்தால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது, மேலும் இது சில முடிவுகளிலிருந்து அனுமானங்களை பிரிக்கிறது. தற்போதைய வழக்கில், அரசு தரப்பு நியாயமான சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்டு, ஒவ்வொரு சூழ்நிலையையும் நிரூபிக்க முடியவில்லை என்றும், கீழ் உள்ள நீதிமன்றங்கள் சந்தேகத்தை ஆதாரமாகக் கருதுவதில் தவறு செய்தன என்றும், இது மேல்முறையீட்டாளர்களின் தண்டனைக்கு வழிவகுத்தது என்றும் வாதிடப்பட்டது.

அரசு/அரசுத் தரப்பு வாதங்கள்:-

13. அரசு சார்பாக ஆஜரான வழக்கறிஞர், இந்த நீதிமன்றம் விசாரணை நீதிமன்றத்தின் கண்டுபிடிப்புகளை கேள்விக்குள்ளாக்க கூடாது என்று வாதிட்டார்

மற்றும் உயர் நீதிமன்றம் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்வதில் தாமதம் ஏற்பட்ட பிரச்சினையை அவர் முதலில் கையாண்டார், மேலும் விசாரணை நீதிமன்றத்தின் நியாயத்தையும், அரசு தரப்பு சாட்சி-1 இன் சாட்சியத்தையும் நம்பினார். இறந்தவர் காணாமல் போனபோது, அவரது தந்தை அரசு தரப்பு சாட்சி-1, உடனடியாக தனது மகன் காணாமல் போனதைப் புகாரளிக்காமல், அவரைத் தேடுவதில் இயற்கைக்கு மாறான எதுவும் இல்லை என்று அவர் வாதிட்டார். இறந்த உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக அவருக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டபோதுதான், அவர் காவல்துறையை அணுகினார்; வன்முறையால் ஏற்பட்ட காயங்கள் மற்றும் அவர் மீது ஏற்பட்ட காயங்கள் காரணமாக அதிர்ச்சியால் சிறுவன் இறந்ததாக பிரேத பரிசோதனை உறுதிப்படுத்தியது. 1-ம் எதிரி முதல் 3-ம் எதிரி வரை பார்த்ததாக வாக்குமூலம் அளித்த அனைத்து நேரில் பார்த்த சாட்சிகளும், மேல்முறையிட்டாளர்களுடன் சிறுவனைப் பார்த்ததாக தெளிவாகக் கூறியதாக அறியப்பட்ட வழக்கறிஞர் சமர்ப்பித்தார். எனவே, கடைசியாகக் காணப்பட்ட கோட்பாடு சரியாக பயன்படுத்தப்பட்டது. மேலும், அரசு தரப்பு சாட்சி-1 உண்மையில் போலீசில் புகார் செய்ய முயன்றது, ஆனால் பலனளிக்கவில்லை. இறுதியில், அவர் குற்றவியல் விசாரணைமுறைச் சட்டம் பிரிவு 156 (3) இன் கீழ் நடுவர் நீதிமன்றத்தை அணுகினார், அது அனுமதிக்கப்பட்டது.

14. அரசு தரப்பு சாட்சி-4 மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சி-5 ஆகியோரின் வாக்குமூலங்களின் ஒட்டுமொத்த விளைவு என்னவென்றால், இறந்த சிறுவன் கடைசியாக, முதல் இரண்டு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுடன், அவரது உடல் பின்னர் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு அருகில் அதிகாலையில் காணப்பட்டார். உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உடனேயே, 10.10.1999 அன்று இந்த அறிக்கை வெளியிடப்பட்டதால், தகவல் தருபவர் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று குற்றம் சாட்ட முடியாது. அடுத்த நாள் நடைபெற்ற விசாரணையில், இறந்தவரின் உடலில் ஏற்பட்ட காயங்களின் தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, சந்தேகத்திற்கிடமான சூழ்நிலைகளில் மரணம் நிகழ்ந்ததாகவும் முடிவு செய்யப்பட்டது.

15. தகவல் அளித்தவரின் புகார் காவல்துறையினரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை என்றும், அந்த செயலற்ற தன்மைக்கு அவர் பலியாக முடியாது என்றும் விசாரணை நீதிமன்றமும் உயர் நீதிமன்றமும் சரியாக ஊகிப்பதாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 21.11.1999 க்குப் பிறகு நடந்த விசாரணைகள், சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி சில சாட்சிகளின் அறிக்கைகளில் விளைந்தன, ஆனால் விசாரணை திருப்திகரமாக நடத்தப்படவில்லை. எனவே, அதை அரசு

தரப்பு சாட்சி-12 முறையாக நடத்துமாறு உத்தரவிடப்பட்டது, அதன் பிறகு, அனைத்து மேல்முறையீட்டாளர்களையும் குற்றம் சாட்டி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மாநிலத்திற்கான வழக்கறிஞர் அரசு தரப்பு சாட்சிகள் 2 மற்றும் 3 இன் சாட்சியங்களை நம்பியிருந்தார், அவர்கள் மூன்றாவது மேல்முறையீட்டாளர் கடைசியாக 8.10.1999 அன்று இறந்த சிறுவனின் கைகளை பிடித்திருப்பதைக் கண்டதாக அவர்கள் நம்பத்தகுந்த வகையில் சாட்சியம் அளித்துள்ளதாக வாதிட்டனர். அரசு தரப்பு சாட்சி 4 மற்றும் 5 ஆகியோர் இறந்த சிறுவனை மறுநாள், அதிகாலையில், முதல் இரண்டு மேல்முறையீட்டாளர்களுடன் பார்த்ததாக சாட்சியம் அளித்தார். இந்த உண்மைகள், மேல்முறையீட்டாளர்களின் குற்றத்தை உறுதியாக நிலைநாட்டின.

பகுப்பாய்வு மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள்

16. முந்தைய விவாதத்திலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டபடி, மேல்முறையீட்டாளர்களின் ஏக கால தண்டனை முற்றிலும் "கடைசியாகப் பார்த்தது" என்ற கோட்பாடானது கீழமை நீதிமன்றங்களால் உறுதி செய்யப்பட்டது. அரசு தரப்பு சாட்சி-2 மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சி-3 ஆகியோரால் மூன்றாவது மேல்முறையீட்டாளர் ஹுஸன்

ஜஹானுடன் இறந்தவர் அக்டோபர் 8, 1999 பிற்பகல் காணப்பட்டார் என தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது; அவர் அவரது கையைப் பிடித்துக் கொண்டிருந்தார். சிறுவன் காணாமல் போனான்; அவரது தந்தை அரசு தரப்பு சாட்சி-1 மற்றும் பிற குடும்ப உறுப்பினர்கள் அவரைத் தேடினர். அந்த நேரத்தில் எந்த அறிக்கையும் பதிவு செய்யப்படவில்லை, மேலும் தேடுதல் தொடர்ந்தது. சிறுவனின் உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, அக்டோபர் 10 ஆம் தேதி, மற்றொரு கிராமத்தில்(நாராயண்பூர்) ஒரு திறந்தவெளி விவசாய நிலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பிரேத பரிசோதனை அடுத்த நாள், அதாவது, அக்டோபர் 11, 1999 அன்று நடத்தப்பட்டது; பிரேத விசாரணை நடவடிக்கைகளும் அன்று நடைபெற்றன. தற்போதைய மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு எதிராக அக்டோபர் 12, 1999 அன்று முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்ய முயன்றதாக அரசு தரப்பு சாட்சி-1 கூறியது, ஆனால் வெற்றி பெறவில்லை. குற்றவியல் விசாரணைமுறைச் சட்டம் பிரிவு 156 (3) கீழ் ஒரு உத்தரவின் படி முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது. 19.11.1999 தேதியிட்ட ஒரு விண்ணப்பத்தின் மீது. அரசு தரப்பு சாட்சி-8 மற்றும் பின்னர், 2.12.1999 முதல், அரசு தரப்பு சாட்சி-12 ஆல் விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டன. மேல்முறையீட்டாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டு குற்றங்களுக்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டனர், பின்னர் அவர்கள் குற்றவாளிகள் என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டனர்.

17. அரசு தரப்பு சாட்சிகள் - 2 மற்றும் 3 இன் சாட்சியங்கள் மூன்றாவது மேல்முறையீட்டாளரும் முதல் இரண்டு மேல்முறையீட்டாளர்களின் சகோதரியுமான ஹுஸன் ஜஹான் இறந்தவரின் நிறுவனத்தில் அக்டோபர் 8, 1999 அன்று பிற்பகல் 3:30 மணிக்கு இறந்தவருடன் காணப்பட்டார் என்பதை நிரூபிக்க பி.டபிள்யூ.-2 மற்றும் பி.டபிள்யூ.-3 ஆகியோரின் சாட்சியங்கள் நம்பப்பட்டன. இறந்தவரின் உடல் கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு முன்பு (அதாவது மதியம் 01:00 மணி), 10-10-1999 அன்று மதியம் 12:00 மணிக்கு. அரசு தரப்பு சாட்சி - 1 க்கு இதைத் தெரிவித்ததாக அரசு தரப்பு சாட்சி - 2 கூறுகிறது. மறுபுறம், 8.10.1999 அன்று ஹுஸன் ஜஹான் இறந்தவரின் கையைப் பிடித்திருப்பதைக் கண்டதாகக் கூறிய அரசு தரப்பு சாட்சி-3, 12.10.1999 அன்று (அதாவது இடைப்பட்ட காலத்தில் தனது மகனை காண பிஜ்னூருக்கு சென்ற சமயத்தில்) இதைக் கவனித்ததாக அரசு தரப்பு சாட்சி-1 க்குத் தெரிவித்தார், மற்ற சூழ்நிலை என்னவென்றால், சிறுவன் கடைசியாக, முதல் இரண்டு மேல்முறையீட்டாளர்களுடன், அரசு தரப்பு சாட்சி-4 மற்றும் 5 ஆல் காணப்பட்டார்.

18. இப்போதைக்கு, முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்வதில் தாமதம் (இது 42 நாட்கள்) புறக்கணிக்கப்பட்டால், ஒருவரின் முகத்தைப் பார்க்கும் முக்கிய

உண்மை என்னவென்றால், தண்டனை இந்த இரண்டு ஜோடி சாட்சிகளின் சாட்சியங்களை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டது. அரசு தரப்பு சாட்சி-4 சுலைமான் 09.10.1999 அன்று அதிகாலையில் இறந்தவரை மேல்முறையிட்டாளர்களுடன் பார்த்ததாக சாட்சியம் அளித்துள்ளார். சிறுவனின் உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னர், 12.10.1999 அன்று சிறுவனின் தந்தையான அரசு தரப்பு சாட்சி-1 க்கு இந்த உண்மையை தெரிவித்ததாக அவர் கூறுகிறார். அரசு தரப்பு சாட்சி-5 இன் படி அரசு தரப்பு சாட்சி-4 ஐ உறுதிப்படுத்த முயல்கிறது. இந்த சாட்சி 09.10.1999 காலை சிறுவனைப் பார்த்ததாகவும் கூறினார். இருப்பினும், சுவாரச்யமாக, குற்றம் சாட்டப்பட்ட இரண்டு பேருடன் அவரைக் கவனித்த போதிலும், சிறுவனின் அழகுரலைக் கேட்ட போதிலும், இந்த சாட்சி திரும்பிப் பார்க்கவில்லை. அவரது ஒப்புதலைப் பொறுத்தவரை, அரசு தரப்பு சாட்சி-5 அரசு தரப்பு சாட்சி-1 இன் உறவினர் ஆவார். எனவே, குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் நிறுவனத்தில் சிறுவனை அதிகாலையில், தனது வீட்டிலிருந்து தாண்டி, சிறுவனுக்கு 7 வயது மட்டுமே என்றாலும், அவரைப் பார்த்தபோது அவர் தலையிடாதது இயற்கைக்கு மாறானது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு முந்தைய பகை இருந்ததாகவும் அரசு தரப்பு மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சி-1 இன் நெருங்கிய உறவினர், அரசு தரப்பு சாட்சி-5, அவர் முதல் இரண்டு

மேல்முறையீட்டாளர்களுடன் சிறுவனைப் பார்த்தபோது ஆச்சரியப்படவோ தலையிடவோ எதுவும் செய்யவில்லை என்பதும் இயற்கைக்கு மாறானது. மற்றொரு முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், அரசு தரப்பு சாட்சி-5 இன் போலீஸ் அறிக்கை விசாரணை தொடங்கி இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக பதிவு செய்யப்பட்டது; குற்றவியல் விசாரணைமுறைச் சட்டம் பிரிவு 156 (3)-ன் கீழ் விண்ணப்பம் தாக்கல் செய்த போது கூட, 9.10.1999 அன்று பார்த்ததைப் பற்றி சிறுவனின் தந்தையான அரசு தரப்பு சாட்சி-1 க்கு 12.10.1999 அன்று தெரிவித்ததாக சாட்சியின் அறிக்கை இருந்தபோதிலும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவருடன் சிறுவனை அவர் பார்த்ததாக குறிப்பிடவில்லை.

19. அரசு தரப்பு சாட்சி-4 சுலைமான் தனது வீடு பிஸாரத்தின் வீட்டிற்கு வடக்கே 8-10 அடிகள் தொலைவில் இருப்பதாகவும், 1999 அக்டோபர் 8 ஆம் தேதி இரவு முழுவதும் அவர் தனது வீட்டில் இருந்ததாகவும் கூறினார். இயற்கையின் அழைப்பு காரணமாக 09-10-1999 காலை வெளியே சென்றதையும், காலை 6 மணியளவில் இறந்தவர் முதல் இரண்டு மேல்முறையீட்டாளர்களான ஜாகிர் மற்றும் ஜபீருடன் இருப்பதை கவனித்தார் என்பதையும் சாட்சியமளித்தார். 1999 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி தனது வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லவில்லை

என்று குறுக்கு விசாரணையில் அவர் ஒப்புக்கொண்டார். மேலும், சிறுவனின் உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டபோது கிராமத்தில் இல்லை என்றும் அவர் கூறினார். சுவாரச்யமாக, தனது குறுக்கு விசாரணையில், அவர் இவ்வாறு கூறினார்:-

"குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஜபீர் மற்றும் ஜாகிர் ஹசீனுடன் நிற்கும் இடத்தை நான் விசாரணை அதிகாரிக்குக் காட்டவில்லை, மறுபுறம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் ஹசீனுடன் யாகூப் வயலில் நிற்கிறார்கள் என்று விசாரணை அதிகாரியிடம் சொன்னேன். குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஜாபிர் மற்றும் ஜாகிர் ஆகியோர் யாகூப் வயலின் வடக்குப் பகுதியில் நின்று கொண்டிருந்தனர்."

இந்த அறிக்கை அரசு தரப்பு சாட்சி-4 இன் சாட்சியத்தை நம்பமுடியாததாக ஆக்குகிறது. ஏனெனில் யாகூப்பின் வயல் நாராயண்பூரில் அமைந்திருந்தது. அரசு தரப்பு சாட்சி-4 அக்பர்பூரில் வசிப்பவர்; இயற்கையின் அழைப்புக்கு பதிலளிக்க அவர் காலை 6 அல்லது அதற்கு மேல் வெளியே சென்று, உடனடியாக வீடு திரும்பினால், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் இறந்தவருடன் மற்றொரு கிராமமான நாராயண்பூரில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் நிற்கிறார்கள் என்பது அவருக்கு எப்படித் தெரியும் என்பதற்கு எந்த விளக்கமும் இல்லை. இந்த வெளிப்படையான முரண்பாட்டைத்

தவிர, 8-10 அடி தூரத்தில் வசிக்கும் அரசு தரப்பு சாட்சி-1 இன் நெருங்கிய பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஒருவர் 1999 அக்டோபர் 8 ஆம் தேதி சிறுவன் காணாமல் போனதை அறிந்திருக்க மாட்டார் என்பது இயற்கைக்கு மாறானது மற்றும் சாத்தியமற்றது. உண்மையில், சாட்சியின் அறியாமையின் சாத்தியமற்ற தன்மை (ஹசீன் காணாமல் போனார்) தெளிவாகிறது, அரசு தரப்பு சாட்சி-1 இன் சாட்சியத்தை ஒருவர் கருத்தில் கொண்டால், அவர் பின்வருமாறு சாட்சியளித்தார் :-

"முதலில், நாங்கள் அவரை கிராமத்தில் தேடினோம், அதே நாளில் மாலையில் அனைவருக்கும் பிரகடனம் செய்யப்பட்டது".

20. அரசு தரப்பு சாட்சி-2 முராத் அலியின் தந்தை அரசு தரப்பு சாட்சி-1 பிஸாரத் சகோதரர் ஆவார். இதேபோல், சையத், அரசு தரப்பு சாட்சி 3 தொடர்புடையது; அவர் அரசு தரப்பு சாட்சி-1 இன் இரண்டாவது உறவினர், மற்றும் அவரைப் போலவே, இதேபோல் அரசு தரப்பு சாட்சி-2 உடன் தொடர்புடையது. அவரது சாட்சியத்தில், அரசு தரப்பு சாட்சி-2 மூன்றாவது குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஹுஸன் ஜஹானுடன் சிறுவனைப் பார்த்ததாக சாட்சியம் அளித்தார். பிற்பகல் 1 மணியளவில் சடலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகவும்,

"ஹசீனின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்ட அதே நாளில், ஒருவேளை ஹுஸன் ஜெஹான் குழந்தையை கடத்திச் சென்றிருக்கலாம் என்று நான் பிஸாரத்திடம் கூறினேன்" என்றும் அவர் கூறினார்.

"மதியம் சுமார் 12 மணிக்கு" ஹுஸன் ஜெஹான் ஹசீனை தனது வீட்டில் தனது கையைப் பிடித்துக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டதாக பிஸாரத்திடம் அவர் மேலும் கூறினார். அவர் மீண்டும் இவ்வாறு கூறினார்:-

"இறந்த உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட இடத்தில் நான் இந்த உண்மையை பிஸாரத்திடம் சொன்னேன். காவல்துறை வருவதற்கு 2-4 நிமிடங்களுக்கு முன்பு பிஸாரத்திடம் இந்த உண்மையை சொன்னேன். போலீசார் ஹசீனின் சடலத்திற்கு அருகில் வந்தபோது, ஹுஸன் ஜெஹான் ஹசீனின் கையைப் பிடித்துக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டேன் என்ற உண்மையை நான் போலீசாரிடம் சொல்லவில்லை. நான் போலீசாரிடம், "குழந்தை ஹசீன் காணாமல் போயிருக்கலாம் என்று எனக்கு சந்தேகம் இருந்தது" என்று சொன்னேன். இந்த உண்மை எனது அறிக்கையில் எழுதப்படாவிட்டால் நான் எந்த விளக்கத்தையும் வழங்க முடியாது.

இந்த உண்மைகள் உண்மையாக இருந்தால், அரசு தரப்பு சாட்சி-1 (அதே போல் அரசு தரப்பு சாட்சி-2 மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சி-3 போன்ற பிற சாட்சிகளும்) குறைந்தபட்சம் விசாரணை நடவடிக்கைகளில் ஹூஸ்டன் ஜஹானின் ஈடுபாடு குறித்து ஏன் குறிப்பிடவில்லை என்பதற்கு எந்த விளக்கமும் இல்லை. அரசு தரப்பு சாட்சி-7 மன்சாப், அரசு தரப்பு சாட்சி-1 இன் பல குடும்ப உறுப்பினர்களும், அவரும் பிரேத விசாரணை நடவடிக்கைகளின் போது இருந்ததாக சாட்சியம் அளித்தார்.

"விசாரணை தயாரிக்கப்படும் நேரத்தில் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பலர் அங்கு கூடியிருந்தனர். அந்த நேரத்தில் வழக்கின் புகார்தாரர் பிஸாரத், சுலேமான் த/பெ. பஷீர் ஜோஜா, முன்-பைத் த/பெ. முகமது அலி, சயீத் த/பெ வெஹீப் மற்றும் முராத் அலி த/பெ அலி ஹசன் ஆகியோரும் உடனிருந்தனர்."

அரசு தரப்பு சாட்சி-7 இன் சாட்சியம், (விசாரணையின் போது அரசு தரப்பு சாட்சி-1 முதல் அரசு தரப்பு சாட்சி-5 வரை இருப்பது பற்றி) அரசு தரப்பு சாட்சி-2 இன் வாக்குமூலத்தை சந்தேகிப்பது மட்டுமல்லாமல், 09-10-1999 அன்று கிராமத்தை விட்டு வெளியேறி 12-10-1999 அன்று மட்டுமே திரும்பி வந்ததாகக் கூறும் அரசு தரப்பு சாட்சி-5 இன் சாட்சியத்தையும் மோசமாக பலனீனப்படுத்துகிறது. இந்த

அம்சம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது, ஏனெனில் அரசு தர்பு சாட்சி-7 விரோதமானதாக அறிவிக்கப்படவில்லை, மேலும் அவர் விசாரணை நடவடிக்கைகளுக்கு சாட்சியாக உள்ளார்.

21. குற்றவியல் நீதித்துறையின் ஒரு அடிப்படைக் கோட்பாடு என்னவென்றால், சூழ்நிலை சாட்சிய வழக்குகளில், நியாயமான சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒவ்வொரு சூழ்நிலையையும், அனைத்து சூழ்நிலைகளுக்கும் இடையிலான இணைப்புகளையும் நிரூபிக்க அரசுத் தர்பு கடமைப்பட்டுள்ளது; இத்தகைய சூழ்நிலைகள், ஒட்டுமொத்தமாக எடுத்துக் கொண்டால், அனைத்து மனித நிகழ்தகவுகளுக்குள், குற்றம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரால் செய்யப்பட்டது, வேறு யாரும் இல்லை என்ற முடிவிலிருந்து தப்பிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு முழுமையான சங்கிலியை உருவாக்க வேண்டும் ; மேலும், அவ்வாறு நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைகள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் குற்றத்தை சுட்டிக்காட்டவும் அரசு தர்பு கடமைப்பட்டுள்ளது. சூழ்நிலைச் சான்றுகள், தண்டனையைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதற்காக, குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் குற்றத்தைத் தவிர வேறு எந்தக் கருதுகோளையும் முழுமையாகவும் விளக்க முடியாததாகவும் இருக்க வேண்டும், மேலும் அத்தகைய சான்றுகள் குற்றம்

சாட்டப்பட்டவரின் குற்றத்துடன் ஒத்துப்போகாமல், அவரது அப்பாவித்தனத்திற்கு முரணாக இருக்க வேண்டும். இவை சரத் பேரடிசந்த் சர்தாவில் (மேற்கூறிய) இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளன, அங்கு நீதிமன்றம், ஹனுமந்திடமிருந்து மேற்கோள் காட்டியுள்ளது,

"153. இந்த முடிவின் ஒரு நெருக்கமான பகுப்பாய்வு, ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு எதிரான வழக்கு முழுமையாக நிறுவப்பட்டதாகக் கூறப்படுவதற்கு முன்பு பின்வரும் நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும் என்பதைக் காட்டும்:-

(1) குற்றத்தின் முடிவுக்கு வர வேண்டிய சூழ்நிலைகள் முழுமையாக நிறுவப்பட வேண்டும்.

சம்பந்தப்பட்ட சூழ்நிலைகள் 'இருக்க வேண்டும் அல்லது கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும்' மற்றும் 'நிறுவப்படக்கூடாது' என்று இந்த நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியது என்பதை இங்கே குறிப்பிடலாம். சிவாஜி சஹாப்ராவ் போபாடே எதிர் மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு (1973) 2 எஸ்.சி.சி 793 வழக்கில்

இந்த நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தபடி, 'நிரூபிக்கப்படலாம்' மற்றும் 'நிரூபிக்கப்பட வேண்டும்' அல்லது கட்டாயமாக நிரூபிக்கப்பட வேண்டும்' ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஒரு இலக்கண வேறுபாடு மட்டுமல்ல, பின்வரும் அவதானிப்புகள் செய்யப்பட்டன: [எஸ்.சி.சி பத்தி 19, பக்கம் 807: எஸ்.சி.சி (குற்றவியல்) பக்கம் 1047]

நிச்சயமாக, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் ஒரு நீதிமன்றத்தால் தண்டிக்கப்படுவதற்கு முன்பு குற்றவாளியாக இருக்க வேண்டும், குற்றவாளி மட்டுமல்ல, 'இருக்கலாம்' மற்றும் 'இருக்க வேண்டும்' ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான மன தூரம் நீண்டது மற்றும் தெளிவற்ற அனுமானங்களை சில முடிவுகளிலிருந்து பிரிக்கிறது என்பது ஒரு முதன்மைக் கொள்கையாகும்.

(2) அவ்வாறு நிறுவப்பட்ட உண்மைகள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் குற்றத்தின் கருதுகோளுடன் மட்டுமே ஒத்துப்போக வேண்டும், அதாவது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் குற்றவாளி என்பதைத் தவிர வேறு எந்த கருதுகோளிலும் அவை விளக்கப்படக்கூடாது,

(3) தூழ்நிலைகள் ஒரு உறுதியான தன்மை மற்றும் போக்கைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்,

(4) நிரூபிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றைத் தவிர சாத்தியமான ஒவ்வொரு கருதுகோளையும் அவை விலக்க வேண்டும், மற்றும்

(5) குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் அப்பாவித்தனத்துடன் ஒத்துப்போகும் முடிவுக்கு எந்தவொரு நியாயமான அடிப்படையையும் விட்டுச்செல்லாத வகையில் முழுமையான ஆதாரங்களின் சங்கிலி இருக்க வேண்டும், மேலும் அனைத்து மனித நிகழ்தகவுகளிலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரால் இந்தச் செயல் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதைக் காட்ட வேண்டும்.

154. இந்த ஐந்து பொன்னான கொள்கைகள், நாம் அவ்வாறு சொன்னால், தூழ்நிலை ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் ஒரு வழக்கின் ஆதாரத்தின் பஞ்ச்ஷீலாக அமைகிறது".

இந்த பஞ்ச்ஷீல் கட்டளைகள், சொல்லப்போனால், இப்போது அடிப்படை விதிகளாகும், அவை மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படுகின்றன, மேலும் அவற்றின் முன்னுரிமை எடைக்கு மட்டுமல்லாமல், சூழ்நிலை சான்றுகள் வழக்குகளில் நம்பிக்கை உறுதியாக ஒய்வெடுக்கக்கூடிய ஒரே பாதுகாப்பான தளங்களாக பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

22. அக்டோபர் 8, 1999 மற்றும் அக்டோபர் 9, 1999 அன்று ஹுஸன் ஜஹான் மற்றும் முதல் இரண்டு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுடன் இறந்தவரைப் பார்க்க சாட்சியமளித்த இரண்டு ஜோடி சாட்சிகளின் (அரசு தரப்பு சாட்சிகள் 2, 3 மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சிகள் - 4, 5) சாட்சியங்களை அளித்த இந்த நீதிமன்றத்தின் கருத்து, அரசு தரப்பு சாட்சி-1 இன் அறிவு தொடர்பாக அவர்களின் சாட்சியங்களில் கடுமையான குறைபாடுகள், அவர்கள் சாட்சியம் செய்த இடம் மற்றும் நேரத்தில் அவர்கள் இருப்பது தொடர்பான சாட்சியங்களில் உள்ள குறைபாடுகள் மற்றும் பிற வெளிப்படையான முரண்பாடுகள், அரசு தரப்பு தனது வழக்கை நிரூபித்ததாகக் கூற முடியாது. அரசு தரப்பு சாட்சி-1 இன் அறிக்கைக்கு நன்மை வழங்கப்பட வேண்டும் என்றால், அவர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று நம்பப்பட வேண்டும், குற்றவியல் விசாரணைமுறைச் சட்டம் பிரிவு 156(3) இன் கீழ் அவர்

விண்ணப்பிக்கும் வரை, அவரது நடத்தை, பிரேத விசாரணை நடவடிக்கைகளின் போது எதையும் குறிப்பிடவில்லை, அரசு தரப்பு சாட்சி-2, அரசு தரப்பு சாட்சி-3 மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சி-4 ஆகியோரால் உண்மைகள் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்ட போதிலும், 08-10-1999 அன்று 3-ம் எதிரி ஹுஸன் ஜஹானின் நிறுவனத்தில் சிறுவனைப் பார்த்தது, பின்னர், 09-10-1999 அதிகாலையில், அரசு தரப்பு கதையை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துகிறது. அதேபோல், குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் தரப்பில் முந்தைய பகை அல்லது வெறுப்பு இருந்தது என்ற அரசு தரப்பு பதிப்பு, குழந்தையைக் கொல்லும் நோக்கத்தைக் கொண்டிருந்தது, சரியானது என்றால், அரசு தரப்பு சாட்சி-4 மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சி-5 ஆகியோரின் நடத்தை எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் நிறுவனத்தில் அவரைக் கண்டபோது, குழந்தையின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த, இயற்கைக்கு மாறானது. அரசு தரப்பு சாட்சி-5, அரசு தரப்பு சாட்சி-1 உடன் தொடர்புடையது என்பதால் இது மிகவும் அதிகம். முன்னர் விவாதிக்கப்பட்டபடி, 09-10-1999 அதிகாலையில் இறந்தவரைக் கண்ட சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்தவரை அரசு தரப்பு சாட்சி-5 இன் சாட்சியம் நம்பத்தகாதது மற்றும் முரணானது ஆகும்.

23. மேற்கூறிய கடுமையான பலவீனங்களைத் தவிர, மேல்முறையீட்டாளர்-குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை குற்றத்துடன் இணைக்கும் வாய்வழி அல்லது எந்தவொரு முக்கிய பொருளும் இல்லை என்றும் இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது. "கடைசியாகப் பார்த்த" கோட்பாடு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பயன்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது என்று இந்த நீதிமன்றத்தால் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது, அங்கு இறந்தவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருடன் கடைசியாக பார்க்கப்பட்ட நேரத்திற்கும் கொலை செய்யப்பட்ட நேரத்திற்கும் இடையிலான கால இடைவெளி குறுகியது; மேலும், நீதிமன்றம் ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை "கடைசியாக பார்த்த" சூழ்நிலையின் அடிப்படையில் மட்டுமே தண்டிக்கக்கூடாது. ஜஸ்வந்த் கிர் எதிர் பஞ்சாப் மாநில அரசு, வழக்கில், இந்த நீதிமன்றம் அத்தகைய விதியின் உறுதியை விளக்கியது:-

"அரசு தர்பு சாட்சி - 14 ன் சாட்சியிலிருந்து வெளிவரும் "கடைசியாகக் காணப்பட்ட" பதிப்பின் சரியான தன்மையை மேலும் ஆராயாமல், இறந்தவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருடன் அவர்களின் வாகனத்தில் சென்றதாகக் கருதினாலும், இந்த சூழ்நிலை மேல்முறையீட்டாளரும் அவரது கூட்டாளியும் அவரைக் கொன்று இறந்த உடலை சிறுபாலத்தில் வீசினர் என்ற

தவிர்க்கமுடியாத முடிவுக்கு வழிவகுக்கவில்லை. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மீது கடுமையான சந்தேகம் எழுந்தாலும், மேல்முறையிட்டாளரும் அவரது கூட்டாளிகளும் கொலைக்கு காரணம் என்று கருத முடியாது. இறந்தவர் மேல்முறையிட்டாளரின் வாகனத்தில் ஏறுவதற்கும், அரசு தரப்பு சாட்சி 11 இறந்த உடலைக் கண்டெடுத்த நேரத்திற்கும் இடையே கணிசமான கால இடைவெளி உள்ளது. சூழ்நிலை ஆதாரங்களின் சங்கிலியில் வேறு எந்த இணைப்புகளும் இல்லாத நிலையில், இது தொடர்பாக அரசு தரப்பு சாட்சி 14 இன் பதிப்பு நம்பப்பட்டாலும் கூட "கடைசியாகக் காணப்பட்ட" ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே மேல்முறையிட்டாளரை குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளிக்க முடியாது. அரசு தரப்பு சாட்சியின் பதிப்பு கூட இது தொடர்பாக நம்பப்படுகிறது. இதைக் கருத்தில் கொண்டு, அரசு தரப்பு சாட்சி - 9 ன் சான்றுகள், மேல்முறையிட்டாளர் அவரிடம் அளித்ததாகக் கூறப்படும் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

24. சமீபத்தில், ராம்பிரக்சு எதிர் சத்தீஸ்கர் மாநில அரசு(2016 (12) எஸ்சிசி 251)

வழக்கில், இந்த நீதிமன்றம் முந்தைய முடிவுகளை மதிப்பாய்வு செய்த பின்னர் பின்வருமாறு கூறியது:-

"10. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் கடைசியாக இறந்தவருடன் காணப்பட்டார் என்ற அடிப்படையில் மட்டுமே குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு எதிராக தண்டனையைப் பதிவு செய்ய முடியாது என்பது சாதாரண சட்டமாகும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒரு குற்றச்சாட்டு கடைசியாக ஒன்றாக பார்த்த ஒரே சூழ்நிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்க முடியாது. பொதுவாக, கடைசியாகக் காணப்பட்ட கோட்பாடு நடைமுறைக்கு வருகிறது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மற்றும் இறந்தவர் கடைசியாக உயிருடன் காணப்பட்ட நேரத்திற்கும், இறந்தவர் இறந்த நிலையில் காணப்பட்டதற்கும் இடையிலான நேர இடைவெளி மிகவும் சிறியதாக இருப்பதால், குற்றம் சாட்டப்பட்டவரைத் தவிர வேறு எந்த நபரும் குற்றவாளியாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு சாத்தியமற்றது. ஒரு தண்டனையை பதிவு செய்ய, கடைசியாக ஒன்றாக பார்த்தது போதுமானதாக இருக்காது, மேலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் குற்றத்தை வீட்டிற்கு கொண்டு வர அரசு தரப்பு சூழ்நிலைகளின் சங்கிலியை முடிக்க வேண்டும்.

11. இதேபோன்ற சூழ்நிலையில், கிருஷ்ணன் எதிர் தமிழ்நாடு மாநில அரசு (2014) 12 எஸ்.சி.சி 279, வழக்கில் இந்த நீதிமன்றம் பின்வருமாறு தீர்ப்பளித்தது :-

21. இறந்தவருடன் கடைசியாக ஒன்றாகக் காணப்பட்ட சூழ்நிலையின் அடிப்படையில் மட்டுமே தண்டனை வழங்க முடியாது. அர்ஜுன் மாரிக் எதிர் பீகார் மாநில அரசு (1994) துணை (2) எஸ்.சி.சி 372 வழக்கில்,

"31. ஆகவே, மேல்முறையீட்டாளர் 19-7-1985 மாலை சீதாராமிடம் சென்று, இறந்த சீதாராமின் வீட்டில் இரவு தங்கியிருந்தார் என்பதற்கான சான்றுகள் மிகவும் நிலையற்றவை மற்றும் முடிவற்றவை. அவர்கள் அங்கு இருந்ததாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலும், மேல்முறையீட்டாளர்கள் இறந்தவருடன் கடைசியாக ஒன்றாகக் காணப்பட்டதற்கான சான்றாக இது இருக்கும். ஆனால் கடைசியாகக் காணப்பட்ட ஒரே சூழ்நிலை, குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனுமானத்துடன் மட்டுமே இணக்கமானது என்ற கண்டனத்தை பதிவு செய்வதற்கான சூழ்நிலைகளின் சங்கிலியை முடிக்காது என்பது நிலையான சட்டமாகும், எனவே, அந்த அடிப்படையில் மட்டுமே எந்தவொரு குற்றச்சாட்டும் அடிப்படையாகக் கொள்ள முடியாது.

22. போத்ராஜ் எதிர் அரசு (2002) 8 எஸ்.சி.சி 45) வழக்கில் இந்த நீதிமன்றம் பின்வருமாறு தீர்ப்பளித்தது:-

“31. குற்றம் சாட்டப்பட்டவரும் இறந்தவரும் கடைசியாக உயிருடன் காணப்பட்ட நேரத்திற்கும், இறந்தவர் இறந்த நிலையில் காணப்பட்டதற்கும் இடையிலான நேர இடைவெளி மிகவும் சிறியதாக இருப்பதால், குற்றம் சாட்டப்பட்டவரைத் தவிர வேறு எந்த நபரும் குற்றம் செய்தவர் என்ற சாத்தியம் சாத்தியமற்றது”.

குற்றம் சாட்டப்பட்டவரும் இறந்தவரும் கடைசியாக ஒன்றாகக் காணப்பட்டனர் என்ற முடிவுக்கு வேறு எந்த நேர்மறையான ஆதாரமும் இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில் குற்றத்தின் முடிவுக்கு வருவது ஆபத்தானது.

23. முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்வதில் ஆறு நாட்கள் விவரிக்கப்படாத தாமதம் உள்ளது. வடக்குமேலூர் கிராமத்தில் மாரியம்மன் கோவிலில் பங்குனி உத்திர விழாவின் போது காணப்பட்டார். இறந்தவரின் உடலை ஏழு நாட்களுக்கு மேல் கழித்து தீயணைப்பு துறையினர் ஆழ்துளை கிணற்றில்

இருந்து எடுத்தனர். இறந்தவர் கடைசியாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவருடன் ஒன்றாக காணப்பட்டார் என்பதையும், இடைப்பட்ட ஏழு நாட்களில் இறந்தவருடன் யாரும் தொடர்பு கொள்ளவில்லை என்பதையும் காட்ட வேறு எந்த நேர்மறையான தகவலும் பதிவில் இல்லை.

24. ஜஸ்வந்த் கிர் எதிர் பஞ்சாப் மாநில அரசு (2005) 12 எஸ்.சி.சி 438) வழக்கில் இந்த நீதிமன்றம், சூழ்நிலை ஆதாரங்களின் சங்கிலியில் வேறு எந்த தொடர்பும் இல்லாத நிலையில், இது தொடர்பாக அரசுத் தரப்பு சாட்சியின் கூற்று நம்பப்பட்டாலும் கூட, மேல்முறையீட்டாளரை "கடைசியாக ஒன்றாக பார்த்தது" என்ற அடிப்படையில் மட்டுமே தண்டிக்க முடியாது என்று கூறியது."

மீண்டும், நிஜாம் மற்றும் பலர் எதிர் ராஜஸ்தான் மாநில அரசு(2016 (1) எஸ்சிசி 550), இது பின்வருமாறு தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது:-

"இறந்தவர் கடைசியாக மேல்முறையீட்டாளர்களுடன் 23.01.2001 அன்று உயிருடன் காணப்பட்டார் என்ற அரசு தரப்பு சாட்சி 1 மற்றும் 2 இன்

ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு கீழமை நீதிமன்றங்கள் தண்டனை விதித்தன. சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி, "கடைசியாகக் காணப்பட்ட கோட்பாடு" என்பது சூழ்நிலைகளின் சங்கிலியில் ஒரு முக்கியமான இணைப்பாகும், இது குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் குற்றத்தை ஓரளவு உறுதியாக சுட்டிக்காட்டும். "கடைசியாகக் காணப்பட்ட கோட்பாடு" நீதிமன்றங்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு நிரூபிக்க வேண்டிய சுமையை மாற்றி, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் இறந்தவரின் மரணத்திற்கான காரணம் குறித்து நியாயமான விளக்கத்தை வழங்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது. "கடைசியாகக் காணப்பட்ட கோட்பாட்டின்" அடிப்படையில் மட்டுமே தண்டனையை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பது விவேகமானதல்ல என்பது இந்த நீதிமன்றத்தால் நன்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. "கடைசியாகக் காணப்பட்ட கோட்பாடு" என்பது வழக்குரைஞரின் வழக்கை முழுவதுமாக கருத்தில் கொண்டு, கடைசியாகக் காணப்பட்டதற்கு முந்தைய மற்றும் பின்பற்றும் சூழ்நிலைகளை மனதில் வைத்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

25. தற்போதைய வழக்கில், "கடைசியாகப் பார்த்த" கோட்பாட்டைத் தவிர, வேறு எந்த சூழ்நிலை சாட்சியமும் இல்லை. முக்கியமாக, இறந்தவர் 09-10-1999

அன்று குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் நிறுவனத்தில் காணப்பட்டதற்கும், அவரது மரணத்தின் சாத்தியமான நேரத்திற்கும் இடையிலான நேர இடைவெளி, பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையின் அடிப்படையில், இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு நடத்தப்பட்டது, ஆனால் மரணத்தின் சாத்தியமான நேரம் குறித்து அமைதியாக இருந்தது, பிரேத பரிசோதனைக்கு சுமார் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு மரணம் நிகழ்ந்ததாகக் கூறப்பட்டாலும், அது குறுகியது அல்ல. இந்த உண்மையையும், சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களில் உள்ள கடுமையான முரண்பாடுகளையும், அதே போல் சம்பவம் நடந்து கிட்டத்தட்ட 6 வாரங்களுக்குப் பிறகு முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது என்ற உண்மையையும் கருத்தில் கொண்டு, குற்றம் சாட்டப்பட்ட-மேல்முறையிட்டாளர்களை தண்டிக்க "கடைசியாகப் பார்த்த" சூழ்நிலையை மட்டுமே நம்பியிருப்பது (நிரூபிக்கப்பட்டதாகக் கருதப்பட்டாலும் கூட) நியாயமானதல்ல.

26. மேற்கூறிய காரணங்களுக்காக, மேல்முறையிட்டாளர்-குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் குற்றத் தீர்ப்பு மற்றும் தண்டனையை நிலைநிறுத்த முடியாது. எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்புரை இதன் மூலம் ரத்து செய்யப்படுகிறது; வேறு எந்த வழக்கிலும் தேவைப்படாவிட்டால் மேல்முறையிட்டாளர்கள் உடனடியாக

விடுவிக்கப்படுவார்கள். ஆனால் செலவுத் தொகைக் குறித்த உத்தரவு இல்லாமல், மேல்முறையீடு அனுமதிக்கப்படுகிறது.

மேல்முறையீடு அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொறுப்புத்துறப்பு

"வட்டார மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இத்தீர்ப்புரையானது, வழக்காடி, தன்னுடைய மொழியில் புரிந்துகொள்வதற்கு பயன்படுத்திக்கொள்வதற்குட்பட்டதேயன்றி, வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. அனைத்து நடைமுறையான மற்றும் அலுவல்முறையான நோக்கங்களுக்கும் மற்றும் தீர்ப்புரையை நிறைவேற்றலுக்கும், செயற்படுத்தலுக்கும் அதன் ஆங்கிலப் பதிப்பே அதிகாரப்பூர்வமானதாகும்."